

1512827-95.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145701/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25249776 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2145701 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO

Vítima:

EVERTON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1512827-95.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145701/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25249776 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2145701 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO

Vítima:

EVERTON TIAGO DE SOUZA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 08 de setembro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram o

Promotor de Justiça Dr. Tomás Busnardo Ramadan e o réu VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO, acompanhado da Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Presente a vítima EVERTON TIAGO DE SOUZA e a testemunha WILLIAM VALLADÃO DOS SANTOS. Ausentes as testemunhas PM Dalvan Ferreira Maciel e José Augusto Vaz de Toledo Silva. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e o réu VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO, preso, foi posicionado para reconhecimento, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal e do item 6 do Comunicado CG nº 317/2020, identificado com placa ostentando o número "1", ao lado de outros dois detentos, estes posicionados com placas ostentando os números "2" e "3". Perguntado a vítima EVERTON TIAGO DE SOUZA se reconhecia alguma das pessoas como sendo o autor do crime, afirmou achar ser a pessoa identificada com o número "1". Perguntado a testemunha WILLIAM VALLADÃO DOS SANTOS se reconhecia alguma das pessoas como sendo o autor do crime, disse ter certeza que era a pessoa identificada com o número "1". Na sequência, foi ouvida a vítima e a testemunha presentes, cujos depoimentos/declarações foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Na sequência, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das demais vítimas e testemunhas arroladas, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com a Defensora Pública que o assiste antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Dra. Defensora Pública, pelo réu, foi dito: MM. Juiz, o réu VALDERSON LUCIANO JOSÉ CARVALHO foi denunciado e está sendo processado por suposta infração ao artigo 157, §1º, do Código Penal. A acusação não merece prosperar, pois, pelo que se vislumbra dos elementos de prova coligidos nos autos, não há uma base sólida a sustentar um decreto condenatório no presente caso. Interrogado em juízo, o réu admitiu a autoria delitiva. Contudo, em que pese o acusado tenha confirmado a autoria delitiva, tal afirmação deve ser recebida com certa reserva, mesmo porque é cediço que a confissão, há tempos, não é mais considerada a "rainha das provas". Portanto, a confissão projetada pelo acusado não se presta a conduzir à prolação de um édito condenatório, de modo que se faz necessário que o seu teor seja confirmado por outros elementos seguros de prova. No caso em tela, de acordo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório, vislumbra-se a ausência de tais elementos. Com efeito, pesam contra o acusado no conjunto probatório apenas as declarações da vítima e o depoimento da testemunha presencial William. Ocorre que vítima e testemunha, além de terem participado da colheita da prova, não possuem a imparcialidade necessária, pois têm interesse no deslinde do feito. Os policiais militares atuantes na ocorrência foram ouvidos apenas na fase inquisitiva. Conclui-se, dessa forma, que é manifesta a precariedade das provas produzidas no presente feito, de modo que a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No caso de condenação, em nome do princípio da eventualidade, pleiteia-se a fixação da pena no mínimo legal, diante da primariedade e dos bons antecedentes do acusado. Além disso, o acusado agiu com dolo normal para espécie penal, não havendo nada em sua conduta que justifique a majoração da reprimenda. Presente a atenuante da confissão. Por fim, postula-se a escolha do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, pois a gravidade em abstrato do delito de roubo não pode servir como fundamento para a fixação do regime mais gravoso, nos termos das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, lembrando ainda que o réu está detido cautelarmente desde 28 de maio de 2022. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença condenatória, nos termos seguintes: VALDERSON LUCIANO JOSUÉ CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 43-44), no dia 28 de maio de 2022, por volta das 22 horas e 20 minutos, na Rua Santa Efigênia, altura do nº 73, Bairro República, nesta cidade e

Comarca de São Paulo, subtraiu para si óculos de grau da marca "Tommy Hilfiger", pertencente à vítima Everton Tiago de Souza, empregando violência física contra a vítima, logo depois de subtrair a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. De acordo com a denúncia, a vítima caminhava pelo local dos fatos ao final das atividades da "Virada Cultural", acompanhado. O acusado se aproximou da vítima e pediu dinheiro, o que foi negado pela vítima. O acusado então avançou sobre a vítima, arrebatou os seus óculos e se evadiu do local na posse do bem. A vítima perseguiu o denunciado e, nas proximidades do "Bar Brahma", conseguiu abordá-lo. Neste momento, o acusado exigiu dinheiro em troca dos óculos. O acusado, então, desferiu um soco na vítima, empregando violência física para garantir a posse sobre o bem subtraído e continuou a fuga. Consta da inicial que seguranças do citado bar e Policiais Militares auxiliaram a vítima e detiveram o acusado, que foi preso em flagrante ainda na posse dos óculos da vítima. O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 27-30). A denúncia foi recebida, à fls. 46-47. Após citação pessoal do acusado, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, às fls. 58-62. O recebimento da denúncia foi mantido, conforme fls. 63-64. Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima Everton Tiago de Souza e a testemunha William Valladão dos Santos, sendo o acusado interrogado ao final. Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Sustentou que as provas são frágeis. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime aberto para início do cumprimento de pena. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da cuidadosa análise do processado, colhe-se a procedência do pedido inicial, impondo-se a condenação do acusado, nos termos da denúncia, em razão da prática do delito descrito no artigo 157, § 1º, do Código Penal. A materialidade delitiva está comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 2-4), do Auto de Exibição e Apreensão dos óculos do ofendido (fls. 15), acrescido do Auto de Entrega (fls. 17), bem como pela prova oral colhida. A autoria também ficou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório reunido nos autos, observada, ainda, a confissão espontânea realizada em juízo, pelo acusado. De início, impende anotar que tanto a vítima Everton, quanto a testemunha William, no início da audiência, realizaram reconhecimento formal do acusado, em sala própria, tendo sido posicionado regularmente ao lado de outras duas pessoas. Ambos reconheceram, de pronto, de modo firme e convicto, o acusado, como sendo o autor dos fatos. Acresce que, ao ser ouvido em juízo, o ofendido Everton Tiago de Souza relatou ter sido vítima de roubo na região da República. Estavam o ofendido e a testemunha William voltando da virada cultural quando foram abordados pelo acusado. Ele falou algo de homofobia, que estavam olhando feio para ele. Havia uma viatura da Guarda Civil Metropolitana e o ofendido chegou a falar com os GCMs, que disseram eu não poderia fazer nada. Após algum instante, o acusado o empurrou e arrebatou seus óculos. São os óculos que está usando hoje. Recuperou seus óculos. Ele pegou os óculos de Everton e saiu correndo. O depoente saiu correndo atrás dele, até alcançá-lo. Neste momento, o acusado desferiu um soco contra seu rosto, isso quando estava em frente ao cinema Marabá, próximo ao Bar Brahma. Acredita que ele tenha desferido o soco para ficar com seus óculos. No momento do soco, os óculos estavam com o acusado. Em seguida, o acusado tornou a empreender fuga, mas seguranças do Bar Brahma detiveram o acusado. O acusado exigiu dinheiro a William para devolver os óculos. Depois que os seguranças do Bar Brahma contiveram o acusado, a Polícia Militar chegou e o deteve. Os policiais apresentaram o acusado e os óculos ao ofendido, que confirmou se tratar de seus óculos e da pessoa que o atacou, pegando seus óculos. Da mesma forma, em seu relato em juízo, a testemunha William Valladão dos Santos disse que estava na companhia de Everton na ocasião dos fatos. O acusado os abordou pedindo dinheiro e insistiu em seu pedido. Ele começou a os cercar, de modo insistente, e solicitaram ajuda a uma viatura que estava do lado e a pessoa da viatura disse que

não haveria o que fazer. Em seguida, o acusado arrancou os óculos de Everton e saiu correndo. Everton saiu correndo atrás do acusado. O depoente já estava resignado, mas quando percebeu, Everton estava correndo atrás, pela Avenida Ipiranga. Não viu o momento em que o rapaz desferiu o soco em Everton, não presenciou isso, mas Everton relatou que sofreu um soco desferido pelo acusado. O depoente foi caminhando até o acusado e viu ele mais atrás, na Ipiranga, e vinha uma viatura da polícia em sentido contrário. Fez sinal e indicou o acusado aos policiais. A polícia o deteve. O rapaz pegou os óculos de Everton e, quando foram levados pela polícia até o local em que Everton estava detido. O policial trouxe os óculos até eles e perguntou se era aquele o que havia sido roubado. Ao ser interrogado em juízo o acusado confessou a autoria. Informou que é de Uberaba, Minas Gerais, havia se separado de sua mulher e resolveu vir para São Paulo. Trabalhava na lanchonete "Bob's", mas ficou desempregado. Não tem familiares aqui. Estava na "virada cultural". Havia consumido bebida alcoólica e cocaína, estava sem dinheiro e sem trabalho e pediu dinheiro para a vítima. O ofendido não deu dinheiro ao acusado. Naquele momento, ficou com raiva e pegou os óculos dele, correndo em seguida. O ofendido veio atrás e, quando chegaram próximo ao bar, a vítima se preparou para a briga. Nesse momento, desferiu um soco na vítima. Acabou sendo detido pelos seguranças do bar e pelos policiais militares. Em suma, as provas dos autos revelam que o acusado efetivamente arrancou os óculos do rosto do ofendido e tentou fugir. Foi perseguido pela vítima e, em certo momento, pararam um diante do outro e o acusado desferiu um soco contra a vítima, tentando fugir novamente, mas foi contido por seguranças do bar, até que a polícia militar chegou e o prendeu em flagrante. Está bem evidenciado que o acusado arrebatou o pertence do ofendido, na expectativa de ter a coisa para si. Ainda, acabou por empregar violência quando foi perseguido, a fim de assegurar o sucesso de sua empreitada delitiva. A condenação em razão do roubo impróprio é medida que se impõe. Verifique-se que, como se sabe, o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia". Demais disto, há de se dar crédito à versão da vítima que procurou narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoa desinteressada, que nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o acusado. Nesse passo, colha-se os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186) – grifos nossos. Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218) – grifos nossos. Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, não se identifica nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão. Porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

legal". À míngua de qualquer fator que enseje a alteração da pena, fica consolidada como definitiva aquela acima fixada, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal, ante a evidente precariedade financeira do acusado. Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que o acusado é primário e não registra nenhum antecedente negativo. O montante da pena aplicada, de seu lado, determina a aplicação do regime aberto para início de cumprimento da pena. Demais disto, há que se ponderar que o acusado confessou de modo espontâneo o delito, parecendo bastante sincero em seu relato, ao afirmar ter agredido o ofendido por raiva, naquele instante. Não pareceu sonegar nenhum fato e não recusou o contexto de agressividade daquele momento. Houve confissão plena, com traços evidentes de arrependimento. A despeito disto, em nada esta confissão o aproveitou, porquanto sua pena-base já estivesse no mínimo legal. Neste contexto, emerge de todo justo e razoável a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, acima de tudo atento ao quanto estabelece o artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado mediante violência. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inaugural da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado VALDERSON LUCIANO JOSUÉ CARVALHO, qualificado nos autos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Diante do regime da condenação, impositiva a soltura do acusado, não havendo mais sentido na manutenção da custódia cautelar outrora decretada. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando expressamente deferida a gratuidade da justiça, neste ato. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. Publicada em audiência, saem as partes dela intimadas nesta ocasião. Na sequência, as partes se manifestaram sobre o eventual interesse em recorrer, ocasião na qual o Ministério Público, a Defensoria Pública e o acusado manifestaram não haver interesse em recorrer. Diante da ausência de recurso, CERTIFICO o trânsito em julgado da condenação, nesta data, ficando o acusado advertido da necessidade de comparecimento em cartório, tão logo seja solto, preferencialmente no curso da semana que segue, para fins de advertência das regras do regime aberto, ficando ainda observada a necessidade de que, na ocasião, indique seu endereço residencial. Aguarde-se, pois, seu comparecimento, devendo ser advertido das regras do regime aberto expedindo-se o necessário para início de cumprimento de sua pena e arquivando-se os autos oportunamente. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.